

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.7 Platformların Anayasası

Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası (DSA/DMA), Dezenformasyon ve Dijital Yurttaşlık

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Birliği'nin platform ekonomisini düzenleyen iki temel metnini — Dijital Hizmetler Yasası'nı (Regulation (EU) 2022/2065) ve Dijital Piyasalar Yasası'nı (Regulation (EU) 2022/1925) — doğuş koşulları, mantıkları, yükümlülükleri ve uygulama takvimleriyle incelemek; DSA'nın "sistemik risk" ve şeffaflık mimarisini, DMA'nın "kapı bekçisi" yaklaşımını ve ikisinin dezenformasyon, seçim güvenliği ve çocukların korunması alanlarında nasıl işlediğini resmî kaynaklara dayanarak açıklamak; Türkiye'nin 5651 sayılı Kanun, dezenformasyon düzenlemesi ve 2026'daki yaş sınırı değişikliğiyle oluşan kendi platform rejimini AB modeliyle karşılaştırmak; ve bir sosyal bilgiler öğretmen adayının dijital yurttaşlığı ortaokulda öğretirken bu düzenlemeleri nasıl bir ders malzemesine ve kendi materyal üretiminde bir ölçüte dönüştüreceğini göstermektir.

Kazanımlar

- DSA ve DMA'nın ne olduğunu, hangi sorunlara cevap olarak doğduğunu ve takvimlerini tarihleriyle açıklar.
- DSA'nın dört hizmet katmanını ve her katmanın yükümlülüklerini ayırt eder; bir çevrimiçi hizmeti doğru katmana yerleştirir.
- "Sistemik risk", "kapı bekçisi", "çok büyük çevrimiçi platform" ve "güvenilir bildirici" kavramlarını tanımlar ve örnekle kullanır.
- AB'nin dezenformasyonla mücadele mimarisini (Davranış Kuralları, Demokrasi Kalkanı, seçim izleme) değerlendirir ve sansür tartışmasındaki karşıt görüşleri tartışır.
- Türkiye'nin platform mevzuatını (5651, dezenformasyon düzenlemesi, 15 yaş sınırı) DSA ile karşılaştırır ve iki rejimin mantık farkını gerekçelendirir.
- Ortaokul düzeyinde bir dijital yurttaşlık etkinliği tasarlar ve ürettiği materyalde platform kurallarının gerektirdiği şeffaflık ölçütlerini uygular.

Anahtar Kavramlar

Aracı hizmet, barındırma hizmeti, çevrimiçi platform, çok büyük çevrimiçi platform (VLOP), sistemik risk, bildirim ve eylem, güvenilir bildirici, öneri sistemi şeffaflığı, karanlık desen, reklam havuzu, araştırmacı veri erişimi, Dijital Hizmetler Koordinatörü, kapı bekçisi, temel platform hizmeti, kendini kayırma, birlikte çalışabilirlik, dezenformasyon, dijital yurttaşlık

Sözlükçe

- **Aracı hizmet (intermediary service):** Başkalarının ürettiği bilgiyi ileten, ön belleğe alan ya da barındıran çevrimiçi hizmet; DSA'nın en geniş kategorisidir ve internet servis sağlayıcılarından bulut barındırmaya kadar uzanır.
- **Çevrimiçi platform:** Kullanıcının yüklediği bilgiyi barındırmakla kalmayıp kamuya yayan hizmet; sosyal ağlar, pazar yerleri, içerik paylaşım siteleri.
- **Çok büyük çevrimiçi platform (VLOP) / arama motoru (VLOSE):** AB'de ayda ortalama en az 45 milyon aktif kullanıcıya ulaşan ve Komisyon tarafından bu sıfatla belirlenen hizmet; DSA'nın en ağır yükümlülükleri bunlara uygulanır.

- **Sistemik risk:** Bir VLOP'un tasarımı ya da işleyişi nedeniyle yasa dışı içeriğin yayılması, temel hakların zedelenmesi, seçim süreçlerinin ya da kamu güvenliğinin bozulması, küçüklerin ve ruh sağlığının zarar görmesi biçiminde ortaya çıkan toplumsal ölçekli risk (DSA md. 34).
- **Bildirim ve eylem (notice and action):** Kullanıcıların yasa dışı içeriği bildirebileceği ve platformun bu bildirimi gerekçeli kararlar sonuçlandırmak zorunda olduğu usul (DSA md. 16, 17).
- **Güvenilir bildirici (trusted flagger):** Ulusal Dijital Hizmetler Koordinatörü tarafından belirlenen, bildirimlerine öncelik verilmesi gereken uzman kuruluş (DSA md. 22).
- **Karanlık desen (dark pattern):** Kullanıcıyı gerçek tercihinden sapıran arayüz tasarımı; DSA md. 25 bunu çevrimiçi platformlar için yasaklar.
- **Kapı bekçisi (gatekeeper):** Belirli büyüklük, kullanıcı ve pazar eşiklerini aşan ve iş kullanıcıları ile son kullanıcılar arasında önemli bir geçit noktası oluşturan platform şirketi (DMA md. 3).
- **Temel platform hizmeti (core platform service):** Arama motoru, uygulama mağazası, işletim sistemi, mesajlaşma, sosyal ağ, video paylaşımı, reklam hizmeti gibi DMA md. 2'de sayılan hizmet türleri.
- **Kendini kayırma (self-preferencing):** Kapı bekçisinin kendi ürün ve hizmetlerini sıralama ve görünürlükte rakiplerinin önüne koyması; DMA md. 6(5) bunu yasaklar.
- **Dijital Hizmetler Koordinatörü:** Her üye devletin DSA uygulaması için görevlendirdiği bağımsız ulusal otorite (DSA md. 49).

Oku

Giriş

Bir ortaokul öğrencisinin telefonunda bir video görünür: tanımadığı bir hesap, bir siyasetçinin sesiyle daha önce hiç söylemediği bir cümle söylemektedir. Öğrenci videoyu sınıf grubuna atar. Ertesi gün siz, o sınıfın sosyal bilgiler öğretmeni olarak, "bu video gerçek mi?" sorusuyla karşılaşsınız. Cevabınız yalnızca medya okuryazarlığı değildir; çünkü videonun oraya nasıl geldiği bir tasarım kararıdır. Onu öneren bir algoritma, onu yayınlamaya izin veren bir kurallar bütünü, o kuralları yazan bir şirket ve — Avrupa'da — o şirkete kural yazan bir yasa vardır. Bu modülün sorusu budur: bir platform kimin kurallarına göre işler?

On birinci BTT dersinde internetin nasıl kurulduğunu, on ikinci derste ise sosyal medyanın, algoritmaların ve gözetimin nasıl işlediğini gördünüz. O iki derste bir boşluk vardı: kural. Platformlar yirmi yıl boyunca büyük ölçüde kendi koydukları kurallarla yönetildi; bir içeriğin kalıp kalmayacağına, bir hesabın kapanıp kapanmayacağına, hangi videonun milyonlara ulaşacağına şirketlerin topluluk kuralları ve öneri sistemleri karar verdi. Avrupa Birliği 15 Aralık 2020'de bu boşluğa iki kanun teklifiyle girdi. Biri içeriğin ve kullanıcının güvenliğini, diğeri piyasanın açıklığını hedefliyordu. İkisi birlikte "dijital hizmetler paketi" olarak anıldı ve Komisyon bunları çoğu zaman tek bir cümleyle özetledi: çevrimdışında yasa dışı olan, çevrimiçinde de yasa dışıdır.

Bu modül dört soruyu izleyecek. Bu iki yasa hangi boşluğu doldurmak için doğdu ve nasıl yapılandırıldı? DSA platformlara ne yükler, kim denetler ve 2024–2026 arasında sahada ne oldu? DMA neden bir "rekabet" yasası olarak ayrı yazıldı ve ilk üç yılında ne yaptı? Ve son olarak: bu düzenlemeler dezenformasyon, seçimler ve çocukların korunması gibi bir öğretmeni doğrudan ilgilendiren alanlarda ne söylüyor; Türkiye'de karşılığı nedir; siz bunu ortaokulda nasıl öğretirsiniz? Birinci dersin araç kutusunu yanınızda taşıyın: Langdon Winner'ın "teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir" cümlesini bu modülde tersinden okuyacağız — burada yasama ediminin kendisi bir teknoloji tasarımıdır.

1.1 · Yirmi Yıllık Bir Boşluk: E-Ticaret Direktifinden 2022'ye

AB'nin internet için yazdığı ilk büyük metin 2000 tarihli Elektronik Ticaret Direktifi'ydi (2000/31/AT). O metin genç bir internetin ihtiyacına göre kurulmuştu ve ana fikri basitti: araçlar, barındırdıkları içerikten kural

olarak sorumlu değildir; ancak yasa dışı içeriği öğrendiklerinde harekete geçmezlerse sorumluluk doğar. Bu "güvenli liman" mantığı platformların büyümesini mümkün kıldı. Ama 2000'de sosyal ağ, öneri algoritması, uygulama mağazası, çevrimiçi pazar yeri ya da paylaşım ekonomisi yoktu. Yirmi yıl sonra ortaya çıkan tablo, direktifin öngörmediği bir tabloydu: birkaç şirketin milyarlarca insanın gördüğü içeriği sıraladığı, kendi pazarında hem hakem hem oyuncu olduğu, ve bir seçim döneminde yanlış bilginin dağıtım hızını belirlediği bir tablo.

Bu boşluğu üye devletler tek tek doldurmaya başlayınca ikinci bir sorun doğdu: iç pazarın parçalanması. Almanya 2017'de nefret söylemi için ayrı bir kanun (NetzDG), Fransa başka bir düzenleme, Avusturya bir başkasını yaptı. Aynı platform yirmi yedi farklı kural setiyle karşılaşınca AB'nin klasik refleksi devreye girdi: tek pazar için tek kural. Komisyon 15 Aralık 2020'de iki teklifi birlikte sundu. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) e-ticaret direktifinin sorumluluk rejimini koruyup üzerine ayrıntılı bir usul ve şeffaflık katmanı ekleyecekti. Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ise rekabet hukukunun yavaş işleyen "ihlalden sonra ceza" mantığı yerine, en büyük platformlara baştan yapılması ve yapılmaması gerekenleri sayan bir "ex ante" kurallar listesi getirecekti.

TANIM Ex ante düzenleme. Bir davranışın gerçekleşmesini bekleyip sonra cezalandırmak yerine (ex post), baştan yükümlülük ve yasak koyan düzenleme biçimi. DMA'nın tasarım fikri budur: rekabet soruşturmaları yıllar sürerken piyasa çoktan kapanmaktadır; öyleyse kurallar önden yazılmalıdır.

İki metnin yasama süreci hızlı ilerledi. DMA 14 Eylül 2022'de kabul edildi, 12 Ekim 2022'de AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı, 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girdi ve 2 Mayıs 2023'te uygulanmaya başladı. DSA 19 Ekim 2022'de kabul edildi, 27 Ekim 2022'de yayımlandı, 16 Kasım 2022'de yürürlüğe girdi; en büyük platformlar için yükümlülükler 25 Nisan 2023'teki belirleme kararından dört ay sonra, 25 Ağustos 2023'te; bütün hizmetler için genel uygulama ise 17 Şubat 2024'te başladı (Avrupa Komisyonu, 2026a; Avrupa Komisyonu, 2026b; Eurojust, 2024).

BİLGİ "Tüzük" olmak neden önemli? DSA ve DMA birer direktif değil, tüzüktür (regulation). Direktif üye devletlerin kendi kanunlarına aktarması gereken bir hedef koyar; tüzük ise yirmi yedi ülkede olduğu gibi, doğrudan uygulanır. Bu tercih bilinçlidir: platform kuralları ülkeden ülkeye değişirse tek pazar da, koruma da parçalanır. Aynı tercihi GDPR'da (M04) ve Yapay Zekâ Yasası'nda (M03) da görmüştünüz.

Burada birinci dersin kavramlarına bir köprü kurmak gerekir. Thomas Hughes'a göre olgun teknolojik sistemler momentum kazanır ve toplumu biçimlendirmeye başlar; platform ekonomisi 2005–2020 arasında tam olarak bunu yaptı. DSA ve DMA, olgunlaşmış bir sosyoteknik sistemin momentumuna karşı yazılmış iki fren denemesidir. Winner'ın diliyle söylersek: bir tasarımın en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır ve AB, ilk kurulumu kaçırdığını fark ettiği bir sistemi sonradan yeniden tasarlamaya çalışmaktadır. Bu modülü okurken sürekli şu soruyu sorun: bir yasa, zaten kurulmuş bir sistemin biçimini gerçekten değiştirebilir mi?

1.2 • DSA: Katmanlı Sorumluluk ve Sistemik Risk

DSA'nın mimarisi bir merdivendir. Hizmet büyüdükçe ve topluma etkisi arttıkça yükümlülük artar; küçük bir blog ile bir sosyal ağ aynı yükün altına sokulmaz. Dört basamak vardır. En altta bütün aracı hizmetler bulunur: erişim sağlayıcılar, içerik dağıtım ağları, alan adı hizmetleri. Bunlar şeffaf kullanım koşulları yayımlamak, yetkili makamların emirlerine cevap vermek ve bir irtibat noktası belirlemekle yükümlüdür. İkinci basamakta barındırma hizmetleri vardır; bunlara bildirim ve eylem mekanizması kurma ve aldıkları her kısıtlama kararını gerekçelendirme yükümlülüğü eklenir. Üçüncü basamak çevrimiçi platformlardır: iç şikâyet sistemi, mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü, güvenilir bildiricilere öncelik, kötüye kullanıma karşı önlem, reklam şeffaflığı, karanlık desen yasağı, küçüklere reklam hedefleme yasağı ve hassas kişisel verilerle

(din, siyasi görüş, cinsel yönelim gibi) reklam hedefleme yasağı. En üstte, dördüncü basamakta çok büyük platformlar ve arama motorları yer alır (Eurojust, 2024).

ŞEKİL Şekil 1.1 · DSA'nın dört basamağı | Yukarı doğru daralan bir merdiven ya da ters piramit: en geniş tabanda "Araç hizmetler — şeffaf koşullar, irtibat noktası", üstünde "Barındırma — bildirim ve eylem, gerekçeli karar", üstünde "Çevrimiçi platformlar — şikâyet sistemi, güvenilir bildirici, reklam şeffaflığı, karanlık desen yasağı, çocuğa reklam yasağı", tepede "VLOP/VLOSE — sistemik risk değerlendirmesi, bağımsız denetim, öneri sisteminde profilsiz seçenek, reklam havuzu, araştırmacı erişimi, kriz mekanizması"; her basamağın yanında bir okul örneği (okul internet sağlayıcısı / okul bulut diski / sınıf paylaşım uygulaması / TikTok).

Dördüncü basamak DSA'nın asıl yeniliğidir. AB'de ayda ortalama 45 milyon aktif kullanıcıya — yani nüfusun kabaca yüzde onuna — ulaşan bir hizmet, Komisyon kararıyla VLOP ya da VLOSE ilan edilir. Bu hizmetler yılda en az bir kez sistemik risk değerlendirmesi yapmak, bu riskleri azaltacak önlemleri almak, bağımsız denetimden geçmek, öneri sistemlerinin ana parametrelerini açıklamak ve profilemeye dayanmayan en az bir alternatif akış sunmak, reklamlarını kamuya açık bir havuzda yayımlamak, araştırmacılara veri erişimi vermek ve bir uyum işlevi kurmak zorundadır. Komisyon ayrıca bir kriz mekanizması işletebilir. İhlal hâlinde ceza küresel yıllık cironun yüzde 6'sına kadar çıkabilir; tekrarlanan ağır ihlallerde tek pazardan geçici olarak çıkarılma bile mümkündür (Eurojust, 2024).

TANIM Sistemik risk (md. 34). Bir çok büyük platformun tasarımından, algoritmalarından ya da kullanım biçiminden doğan ve tek tek kullanıcıları değil toplumu etkileyen risk: yasa dışı içeriğin yayılması; ifade özgürlüğü, çoğulculuk ve ayrımcılık yasağı gibi temel hakların zedelenmesi; sivil söylemin, seçimlerin ve kamu güvenliğinin bozulması; küçüklerin, fiziksel ve ruhsal sağlığını zarar görmesi. Platform bu riskleri yalnızca bildirmekle kalmaz, azaltmakla da yükümlüdür (md. 35).

Denetim iki katlıdır. Her üye devlet bağımsız bir Dijital Hizmetler Koordinatörü görevlendirir ve kendi ülkesinde yerleşik hizmetleri denetler; çok büyük platformlar ve arama motorları üzerindeki yetki ise doğrudan Avrupa Komisyonu'ndadır. Koordinatörlerden oluşan Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu uygulamanın tutarlılığını sağlar. Bu, AB için alışılmadık ölçüde merkezî bir yapıdır ve DSA'yı GDPR'dan ayıran en önemli tasarım farkıdır: GDPR'da denetim ulusal otoritelerde dağınıkken, DSA'da en büyük aktörlerin denetimi Brüksel'de toplanmıştır.

2023'ten bu yana bu mimarinin nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Komisyon ilk belirlemeyi 25 Nisan 2023'te yaptı ve 31 Ağustos 2026'da listeye üç yeni ad ekledi: ChatGPT çok büyük çevrimiçi arama motoru, Reddit ve Roblox ise çok büyük çevrimiçi platform olarak belirlendi; bu hizmetlerin ek yükümlülüklerle uyum için dört ayı — yani Ocak 2027'ye kadar süresi — vardır (Avrupa Komisyonu, 2026c). Bir sohbet robotunun "arama motoru" sayılması, düzenlemenin teknolojiyi değil işlevi izlediğini gösteren çarpıcı bir örnektir.

Tablo 1.1 · DSA'nın ilk üç yılı: seçilmiş uygulama kararları

Tarih	Hedef	Konu	Sonuç
17 Aralık 2024	TikTok	Romanya cumhurbaşkanlığı seçiminde öneri sistemi ve koordineli sahte hesap manipülasyonu, siyasi reklam politikası	Resmî soruşturma açıldı (Avrupa Komisyonu, 2024)
Ekim 2025	TikTok ve Meta	Araştırmacılara kamuya açık veriye erişim verme	Ön bulgular bildirildi (Avrupa Komisyonu, 2025b)

Tarih	Hedef	Konu	Sonuç
		yükümlülüğünün ihlali; Meta'da ayrıca bildirim ve şikâyet usulleri	
Aralık 2025	X	Mavi tik doğrulama rozetinin yanıltıcı olması, reklam havuzunun eksikliği, araştırmacı erişiminin engellenmesi	120 milyon avro para cezası (Avrupa Komisyonu, 2025c)
20 Temmuz 2026	AliExpress	Yasa dışı, güvensiz ve taklit ürünlerin yayılma riskini özenle değerlendirmeme	550 milyon avro para cezası (Avrupa Komisyonu, 2026d)
31 Ağustos 2026	ChatGPT, Reddit, Roblox	45 milyon kullanıcı eşliğinin aşılması	VLOSE/VLOP olarak belirlendi (Avrupa Komisyonu, 2026c)

ÖRNEK Mavi tik bir "karanlık desen" olabilir mi? Komisyon'un X hakkındaki Aralık 2025 tarihli kararı, doğrulama rozetinin parayla satılmasının kullanıcıyı yanılttığı sonucuna vardı: rozet tarihsel olarak "kimliği teyit edilmiş hesap" anlamı taşıırken, artık kimliği teyit edilmeden herkes tarafından satın alınabiliyordu. Karar ayrıca reklam havuzundaki eksiklikleri ve araştırmacıların veriye erişiminin kullanım koşullarıyla engellenmesini ihlal saydı. Ceza 120 milyon avro oldu. Bu vaka, DSA'nın içeriği değil arayüzü ve usulü denetleyen bir yasa olduğunu göstermesi bakımından öğreticidir: Komisyon "şu tweet kalsın ya da kalsın" demedi; "kullanıcıya yalan söyleyen bir tasarım kullanamazsın" dedi.

DİKKAT DSA bir içerik yasası mıdır? Yaygın bir yanlış anlama, DSA'nın Komisyon'a içerik silme yetkisi verdiğidir. Vermez. DSA neyin yasa dışı olduğunu tanımlamaz; bu, üye devletlerin ve AB'nin diğer hukuk dallarının işidir. DSA usul kurar: bildirim nasıl alınır, karar nasıl gerekçelendirilir, kullanıcı nasıl itiraz eder, platform hangi riskleri ölçer ve raporlar. Bununla birlikte eleştirmenler, "sistemik risk azaltma" yükümlülüğünün platformları yasal ama tartışmalı içerikte de aşırı temkinli davranmaya iteceğini, yani dolaylı bir aşırı silme (over-removal) baskısı doğuracağını savunur. Savunanlar ise mevcut durumda kararı zaten şirketlerin tek başına ve denetimsiz verdiğini, DSA'nın bu kararı hiç değilse gerekçeli, itiraz edilebilir ve denetlenebilir kıldığını söyler. Bu tartışma bitmedi ve bir öğretmen olarak sınıfta iki tarafı da sunmak zorundasınız.

1.3 · DMA: Kapı Bekçileri ve Piyasanın Açıklığı

DSA kullanıcıyı korurken DMA piyasayı hedefler. Mantığı şudur: bazı platformlar öylesine büyümüştür ki artık bir piyasada oyuncu değil, piyasanın kendisidir. Bir uygulama geliştiricisi kullanıcıya ancak bir uygulama mağazası üzerinden ulaşabiliyorsa, bir esnaf müşterisine ancak bir arama motorunun ilk sayfasından görünebiliyorsa, o mağaza ve o arama motoru birer kapıdır. DMA bu kapıların bekçilerine ad verir ve onlara yapılacaklar ile yapılmayacakların listesini çıkarır.

Kapı bekçisi olmak için üç koşul aranır: iç pazarda önemli bir etkiye sahip olmak (ciro ve piyasa değeri eşikleriyle ölçülür), iş kullanıcıları ile son kullanıcılar arasında önemli bir geçit oluşturan bir temel platform hizmeti işletmek (aylık 45 milyon son kullanıcı ve yıllık 10 bin iş kullanıcısı eşığı) ve bu konumun yerleşik ve kalıcı olması. Eşikleri aşan şirket kendini Komisyon'a bildirmek zorundadır; Komisyon 45 iş günü içinde belirleme yapar ve şirketin uyum için altı ayı vardır (Avrupa Komisyonu, 2026b).

Komisyon 6 Eylül 2023'te altı kapı bekçisi belirledi: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft. 13 Mayıs 2024'te Booking yedinci olarak eklendi. Nisan 2025'te Meta'nın Facebook Marketplace hizmeti belirleme kapsamından çıkarıldı ve belirlenmiş temel platform hizmeti sayısı 23'e indi (Avrupa Komisyonu, 2026b). Uyum yükümlülükleri 7 Mart 2024'te yürürlüğe girdi; Avrupa'daki kullanıcıların o tarihte telefonlarında gördüğü tarayıcı seçim ekranları, alternatif uygulama mağazalarının açılması ve varsayılan uygulamaların değiştirilebilir hâle gelmesi doğrudan bu yasanın sonucudur.

Tablo 1.2 · İki yasa, iki mantık

	Dijital Hizmetler Yasası (DSA)	Dijital Piyasalar Yasası (DMA)
Tüzük	(EU) 2022/2065	(EU) 2022/1925
Kabul / yürürlük	19 Ekim 2022 / 16 Kasım 2022	14 Eylül 2022 / 1 Kasım 2022
Genel uygulama	17 Şubat 2024 (VLOP'lar için 25 Ağustos 2023)	2 Mayıs 2023 (uyum 7 Mart 2024)
Kimi hedefler	Bütün aracı hizmetler, katmanlı olarak	Yalnızca belirlenmiş kapı bekçileri (7 şirket)
Neyi korur	Kullanıcının güvenliği, hakları ve şeffaflık	Piyanın açıklığı, rekabet ve seçenek
Tipik yükümlülük	Bildirim ve eylem, risk değerlendirmesi, reklam havuzu	Kendini kayırma yasağı, veri birleştirme sınırı, birlikte çalışabilirlik
Denetim	Komisyon (VLOP) + ulusal koordinatörler	Yalnızca Avrupa Komisyonu
Üst ceza	Küresel cironun %6'sı	Küresel cironun %10'u; tekrarda %20

ŞEKİL Şekil 1.2 · Dijital kural kitabının zaman çizgisi, 2000–2027 | Yatay zaman çizgisi: E-Ticaret Direktifi (2000), iki teklifin sunulması (15 Aralık 2020), DMA yürürlüğü (1 Kasım 2022) ve DSA yürürlüğü (16 Kasım 2022), ilk VLOP belirlemeleri (25 Nisan 2023), ilk kapı bekçisi belirlemeleri (6 Eylül 2023), DMA uyum tarihi (7 Mart 2024), DSA genel uygulaması (17 Şubat 2024), Dezenformasyon Davranış Kuralları'nın denetlenebilir hâle gelmesi (1 Temmuz 2025), küçükler kılavuzu (14 Temmuz 2025), Demokrasi Kalkanı (12 Kasım 2025), ilk DMA cezaları (23 Nisan 2025) ve ilk DSA cezaları (Aralık 2025, Temmuz 2026), DMA gözden geçirmesi (Nisan–Mayıs 2026), yeni VLOP belirlemeleri (31 Ağustos 2026); çizginin altında Türkiye şeridi: 5651 (2007), 7253 (2020), 7418 (2022), 15 yaş sınırı (2026).

Yasağın nasıl işlediğini iki karardan görebiliriz. Komisyon 23 Nisan 2025'te ilk DMA cezalarını verdi: Apple'a, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları uygulama dışındaki daha ucuz tekliflere yönlendirmesini engellediği için 500 milyon avro; Meta'ya, kullanıcıya "kişiselleştirilmiş reklam kabul et ya da öde" biçiminde ikili bir seçenek dayattığı için 200 milyon avro (Avrupa Komisyonu, 2025a). İkinci karar özellikle öğreticidir, çünkü aynı davranış GDPR açısından da tartışmalıydı: aynı tasarım, iki farklı yasa altında iki farklı gerekçeyle sorgulanabilir.

DMA'nın kendi metni üç yılda bir gözden geçirilmesini emreder (md. 53). Komisyon bu ilk gözden geçirmeyi 3 Mayıs 2026 tarihli yasal süreye uyarak tamamladı ve raporunu Nisan 2026'da sundu. Sonuç şuydu: tüzük amacına uygundur, olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır, ancak yalnızca iki yıllık uygulama deneyimiyle yasa değişikliği için henüz erkendir; öncelik etkili uygulamadadır. Rapor beş temayı öne çıkardı — birlikte çalışabilirlik, kendini kayırma, veri erişimi, bulut bağımlılıkları ve düzenleyici işbirliği — ve yapay zekâ hizmetlerinin "sanal asistan" olarak temel platform hizmeti sayılıp sayılmayacağını değerlendirileceğini duyurdu. Kasım 2025'te Amazon Web Services ve Microsoft Azure'un kapı bekçisi olarak belirlenip belirlenmeyeceğine ilişkin piyasa soruşturmaları açılmıştı (Avrupa Komisyonu, 2026e).

DİKKAT Düzenleme yeniliği öldürür mü?. DSA ve DMA'nın en tartışmalı yanı ekonomik etkisidir ve

burada iki okuma da ciddiye alınmalıdır. Eleştirenlere göre uyum maliyeti — risk değerlendirmeleri, denetimler, ayrı Avrupa sürümleri — küçük şirketler için orantısızdır; kapı bekçilerinin Avrupa'da bazı özellikleri geciktirmesi ya da hiç açmaması kullanıcıyı cezalandırır; kurallar Avrupa'yı "düzenleyen ama üretmeyen" bir kıta hâline getirir. Savunanlara göre ise düzenlenmemiş bir piyasa açık bir piyasa değildir; kapının bekçisi kurlsız kaldığında yenilik yalnızca bekçinin izin verdiği yerde olur; ve DMA'nın açtığı alternatif mağazalar, tarayıcı seçimi ve veri taşınabilirliği tam olarak yeni girişimlere alan açmak içindir. Komisyon'un 2026 gözden geçirmesi de bu ikiliği yansıtır: yasayı değiştirmemiş, ama "sadeleştirme" başlığı altında bütün dijital mevzuatın tutarlılığını sınavan bir Dijital Uygunluk Kontrolü başlatmıştır; bu çalışmanın 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Tartışmanın bu modül yazıldığı sırada sürüyor olması, sizin için bir eksiklik değil bir fırsattır: sınıfta canlı bir tartışma konusu.

1.4 • Dezenformasyon, Seçimler ve Çocuklar: Bir Öğretmenin İlgi Alanı

Bir sosyal bilgiler öğretmeni için DSA'nın en somut yüzü, sistemik risk maddesinin üç uygulama alanıdır: dezenformasyon, seçimler ve çocukların korunması.

Dezenformasyon cephesinde AB'nin aracı önce gönüllüydü. 2018'de bir Dezenformasyon Uygulama Kuralları (Code of Practice) imzalandı, 2022'de güçlendirildi. 13 Şubat 2025'te Komisyon ve Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu bu metnin DSA md. 45 anlamında bir davranış kuralına dönüştürülmesini onayladı; 1 Temmuz 2025'ten itibaren imzacı çok büyük platformların taahhütleri, DSA denetimlerinin bir parçası olarak denetlenebilir hâle geldi. Kırk ikiyi aşan imzacı arasında Google, Meta, Microsoft ve TikTok bulunur; taahhütler dört başlıkta toplanır: dezenformasyonun parasal kaynağını kesmek, siyasi reklamlarda şeffaflık, hizmet bütünlüğü (sahte hesaplar, bot yükseltmesi, kötü niyetli derin sahtelikler) ve kullanıcıların, araştırmacıların ve doğrulayıcıların güçlendirilmesi (Avrupa Komisyonu, 2025d).

BİLGİ Gönüllü kuraldan denetlenebilir taahhüde. Bu dönüşüm küçük bir hukuk ayrıntısı gibi görünür ama önemlidir. Gönüllü bir kurala uymamanın yaptırımı itibar kaybıydı. DSA md. 45 kapsamındaki bir davranış kuralına imza atıp taahhüdünü yerine getirmemek ise, sistemik risk azaltma yükümlülüğünün ihlali sayılabilir ve doğrudan denetimin konusu olur. Bir metnin hukuki statüsü değişince aynı cümleler farklı sonuç doğurur — hukuk da bir teknolojidir ve "aynı nesne" farklı bağlamda farklı iş görür.

Seçim cephesinde en görünür vaka Romanya'dır. 24 Kasım 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından yabancı aktörlerin TikTok üzerinden müdahale ettiğine dair ciddi belirtiler ortaya çıkınca Komisyon 17 Aralık 2024'te resmî soruşturma açtı; soruşturma TikTok'un öneri sistemlerinin koordineli sahte hesap manipülasyonuna ve otomatik istismara açık olup olmadığını ve siyasi reklam politikalarını konu alıyordu (Avrupa Komisyonu, 2024). Daha genel düzeyde AB, 12 Kasım 2025'te Avrupa Demokrasi Kalkanı'nı açıkladı: yeni bir Avrupa Demokratik Dayanıklılık Merkezi, bilgi alanının bütünlüğü, demokratik kurumların ve seçimlerin korunması ve toplumsal dayanıklılık başlıklarında bir eylem çerçevesi. Dördüncü başlık bir öğretmeni doğrudan ilgilendirir; çünkü içinde yurttaşlık eğitimi, medya okuryazarlığı ve yurttaş katılımı vardır (Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi, 2026).

Çocuklar cephesinde Komisyon 14 Temmuz 2025'te DSA md. 28(1) uyarınca küçüklerin korunmasına ilişkin kılavuzu yayımladı. Kılavuz, küçüklerin erişebildiği bütün platformlara (mikro ve küçük işletmeler hariç) yönelik somut öneriler getirir: küçüklerin hesaplarının varsayılan olarak gizli olması; öneri sistemlerinin davranışsal sinyaller yerine kullanıcının açık tercihi öncelik vermesi; engelleme ve susturma araçları; küçüklerin paylaştığı içeriğin indirilip ekran görüntüsünün alınmasının kısıtlanması; seri (streak), otomatik oynatma ve bildirim gibi bağımlılık yapıcı özelliklerin varsayılan olarak kapatılması; ganimet kutusu ve sanal

para gibi sömürücü ticari tasarımlara karşı koruma; ve orantılı, mahremiyete saygılı yaş güvencesi yöntemleri (Avrupa Komisyonu, 2025e). Avrupa Parlamentosu ise 26 Kasım 2025'te bağlayıcı olmayan bir kararla AB genelinde sosyal medya için 16 yaş sınırı önerdi (13–16 arası veli izniyle); bu, bir tavsiyedir, yürürlükte bir kural değildir (Avrupa Parlamentosu, 2025).

DİKKAT Tavsiye, kılavuz, tüzük: üçünü karıştırmayın. Bu modülde üç farklı hukuki ağırlıkta metin geçiyor. Tüzük (DSA, DMA) doğrudan bağlayıcıdır. Komisyon kılavuzu bağlayıcı değildir ama denetimde ölçüt olarak kullanılır: kılavuza uyan platform md. 28'e uyduğunu göstermiş sayılır, uymayan aksini kanıtlamak zorunda kalır. Parlamento kararı ise siyasi bir çağrıdır; hiçbir platformu bugün bağlamaz. "Avrupa sosyal medyayı 16 yaşın altına yasakladı" cümlesi bu yüzden yanıltıcı ve sınıfta bu ayrımı öğretmek, medya okuryazarlığının kendisidir.

1.5 · Türkiye ve Sınıf: 5651, Yaş Sınırı ve Ortaokul

Türkiye AB'ye aday ülkedir; DSA ve DMA Türkiye'de doğrudan uygulanmaz. Ama Türkiye'nin kendi platform rejimi vardır ve bu rejim AB'ninkiyle hem benzer hem ondan belirgin biçimde ayrılır. Temel metin 2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'dur. 2020'de 7253 sayılı Kanun'la getirilen "sosyal ağ sağlayıcı" rejimi, belirli kullanıcı eşliğini aşan platformlara Türkiye'de temsilci bulundurma, başvurulara süreli cevap verme ve raporlama yükümlülükleri getirdi; yaptırım kademesi reklam yasağından bant genişliği daraltmasına uzanır. 2022'de kabul edilen 7418 sayılı Kanun ise Türk Ceza Kanunu'na 217/A maddesini ("halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma") ekledi; Anayasa Mahkemesi 8 Kasım 2023'te bu düzenlemenin iptali istemini oyçokluğuyla reddetti.

En yeni gelişme 2026'dadır. TBMM'de Nisan 2026'da kabul edilen ve 1 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı Kanun, 5651'in ek 4. maddesini değiştirerek sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşın altındaki çocukların hesap açmasını engelleme ve yaş doğrulama dâhil gerekli teknik tedbirleri alma yükümlülüğü getirdi; 15–18 yaş arası için sınırlı hizmet ve ebeveyn denetim araçları öngörüldü. Düzenlemenin altı aylık geçiş süresiyle Kasım 2026'da uygulanmaya başlaması beklenmektedir. Böylece Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun yalnızca tavsiye ettiği bir kuralı bağlayıcı hâle getiren ülkelerden biri oldu.

DİKKAT Doğrulanamayan ve değişebilecek olgular. Bu bölümdeki Türkiye bilgileri 2 Eylül 2026'da doğrulanmıştır; ancak (1) 7578 sayılı Kanun'un 5651'de yaptığı değişikliğin madde numarası ve yürürlük ayrıntısı, bu modülün yazımı sırasında Resmî Gazete metninden doğrudan değil hukuk bürosu ve basın kaynaklarından teyit edilebilmiştir; (2) yaş doğrulamanın hangi teknik yöntemle yapılacağına ilişkin ikincil düzenleme bu tarihte yayımlanmamıştır; (3) 5651'in bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi kararlarıyla zaman içinde değişmektedir. Bu üç noktayı mevzuat.gov.tr ve Resmî Gazete üzerinden güncel hâliyle kontrol edin. AB tarafında da iki küçük belirsizlik vardır: Tablo 1.1'deki X kararının ve TikTok–Meta ön bulgularının gün düzeyindeki tarihleri kaynaklar arasında farklılık gösterdiği için yalnızca ay verilmiştir; ayrıca Komisyon'un 2025 Türkiye Raporu'nun yayım tarihi Türkçe tercümede 4 Kasım 2025 olarak geçmektedir. Gün düzeyinde kesinlik gerektiğinde ilgili basın açıklamasının kendisine bakın.

İki rejimin mantık farkı, olguların kendisinden daha önemlidir ve bir sosyal bilgiler dersinde tam olarak bu farkı öğretebilirsiniz. DSA'nın ağırlık merkezi usul ve şeffaflıktır: platform ne yaparsa yapsın gerekçe yazacak, kullanıcı itiraz edebilecek, karar denetlenebilecektir; devletin içerik hakkındaki yetkisi yargısal ve idari emirlerle sınırlıdır. Türkiye'nin rejiminin ağırlık merkezi ise erişimin hızla kesilmesi ve platformun idari

yaptırımla uyuma zorlanmasıdır. Avrupa Komisyonu'nun 4 Kasım 2025 tarihli 2025 Türkiye Raporu bu farkı açıkça dile getirir: Türkiye "Dijital Dönüşüm ve Medya" faslında "belirli düzeyde hazırlıklı" bulunmuş, e-ticaret ve e-yönetişimde ilerleme kaydettiği belirtilmiş; buna karşılık 5651 sayılı Kanun'un "muğlak kuralları ve bağımsız denetim eksikliği" nedeniyle ciddi endişe doğurduğu, dezenformasyon düzenlemesinin temel hak ve özgürlükler üzerinde ek kısıtlamalara yol açabileceği kaydedilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2025f).

ÖRNEK Aynı sorun, iki cevap. Bir platformda bir kişinin itibarını zedeleyen sahte bir gönderi olduğunu düşünün. AB'de yol şudur: kullanıcı bildirim ve eylem mekanizmasıyla bildirir, platform gerekçeli karar verir, karara platform içi şikâyet ve mahkeme dışı uyuşmazlık çözümüyle itiraz edilebilir, süreç şeffaflık raporlarında görünür. Türkiye'de yol şudur: kişi sulh ceza hâkimliğine başvurur, hâkim 24 saat içinde erişimin engellenmesine ya da içeriğin çıkarılmasına karar verebilir, karar Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla uygulanır. Birincisi yavaş ama gerekçeli ve itiraza açık; ikincisi hızlı ama gerekçe ve itiraz bakımından daha dar. Sınıfta bu iki yolu yan yana koyup sormak yeterlidir: hangisi mağduru daha iyi korur, hangisi ifade özgürlüğünü daha iyi korur, ikisini birden yapmak mümkün mü?

Öğretim düzlemi. 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın altıncı öğrenme alanı "Teknoloji ve Sosyal Bilimler"dir ve 7. sınıftaki SB.7.6.1 öğrenme çıktısı öğrencilerden bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki toplum üzerindeki etkilerine ilişkin tahminde bulunmalarını ister (MEB, 2024). DSA bu çıktı için hazır bir malzemedir, ama 12 yaşındaki bir öğrenciye "sistemik risk" ya da "ex ante düzenleme" anlatmazsınız; kural anlatırsınız. Denenebilir bir yol şudur: sınıfı "platform kurucusu" gruplarına ayırın ve her gruptan kendi uygulaması için beş kural yazmasını isteyin — kim hesap açabilir, hangi içerik kaldırılır, kaldırma kararına nasıl itiraz edilir, reklam nasıl gösterilir, akışta ne öne çıkar. Sonra gruplar kurallarını takas edip birbirini "denetler". Kapanışta AB'nin bu beş sorunun her birine yazdığı maddeleri gösterirsiniz: yaş güvencesi, bildirim ve eylem, iç şikâyet sistemi, reklam şeffaflığı ve öneri sistemi seçeneği. Etkinlik hem SB.7.6.1'in tahmin becerisini çalıştırır hem de "Yaşayan Demokrasimiz" öğrenme alanının hak-sorumluluk kavramlarını dijital alana taşır.

Sizin üretiminiz. Bu modülün "Üret ve Paylaş" adımı bir çizgi roman üreteceksiniz ve o çizgi roman, anlattığı kuralların kendisine de tabidir. Bir karakteri yapay zekâ ile ürettiyseniz bunu beyan edersiniz — Yapay Zekâ Yasası'nın şeffaflık mantığı ve AI-CompEU'nun Padlet kartı bunu ister. Gerçek bir öğrencinin fotoğrafını, adını ya da sınıf görüntüsünü kullanmazsınız; bu GDPR'ın ve KVKK'nın veri minimizasyonu ilkesidir (M04). Kullandığınız aracı AI-CompEU'nun Araç Seçim Kontrol Listesi'ne göre seçersiniz: verinin nerede işlendiği, ücretsiz sürümün yeterliliği, risk sınıfı ve erişilebilirlik. Ve balonlardaki metni yeterli kontrastla, her kareye alternatif metin yazarak hazırlarsınız — bu da DigCompEdu'nun 2. alanının (dijital kaynakları seçme, üretme ve paylaşma) beklentisidir (M05). Kısacası: platform kurallarını öğretmenin en iyi yolu, onlara uyan bir materyal üretmektir.

Özet

Bu modülde Avrupa Birliği'nin platform ekonomisi için yazdığı iki tüzüğü inceledik. Dijital Hizmetler Yasası ((EU) 2022/2065) hizmetleri büyüklüklerine göre dört basamağa ayırır, en büyüklerine sistemik risk değerlendirmesi, bağımsız denetim, reklam havuzu ve araştırmacı erişimi gibi yükümlülükler getirir ve içeriğin ne olduğunu değil, kararın nasıl verildiğini düzenler. Dijital Piyasalar Yasası ((EU) 2022/1925) yedi kapı bekçisine önceden yazılmış bir yapılacaklar-yapılmayacaklar listesi dayatır ve piyasanın açık kalmasını hedefler. Her ikisi de 2023–2026 arasında ilk kez sahada sınandı: X'e 120, AliExpress'e 550 milyon avro DSA cezası; Apple'a 500, Meta'ya 200 milyon avro DMA cezası. Dezenformasyon Davranış Kuralları 1 Temmuz 2025'te denetlenebilir hâle geldi, küçüklerin korunması kılavuzu 14 Temmuz 2025'te yayımlandı, Demokrasi Kalkanı 12 Kasım 2025'te açıklandı. Türkiye aday ülke olarak bu tüzüklere tabi değildir; kendi rejimi 5651

sayılı Kanun etrafında kurulmuştur ve 2026'da 15 yaş sınırıyla genişlemiştir. İki rejimin farkı, hızla gerekçe arasındaki tercihte yatar.

Bu modülde:

- DSA ve DMA'nın 2000 tarihli E-Ticaret Direktifi'nin bıraktığı boşluktan doğduğunu ve 15 Aralık 2020'de birlikte önerildiğini gördük.
- DSA'nın dört basamaklı yükümlülük merdivenini, sistemik risk kavramını ve iki katlı denetim yapısını öğrendik.
- DMA'nın kapı bekçisi ölçütlerini, yedi belirlenmiş şirketi ve 2026 gözden geçirmesinin sonucunu tarihleriyle sıraladık.
- Dezenformasyon, seçim güvenliği ve çocukların korunması alanlarında tüzük, kılavuz ve tavsiye arasındaki hukuki ağırlık farkını ayırt ettik.
- Türkiye'nin 5651 merkezli rejimini, 2026'daki 15 yaş sınırını ve 2025 Türkiye Raporu'nun değerlendirmesini AB modeliyle karşılaştırdık.
- Ortaokulda "kendi platformunun kurallarını yaz" etkinliğiyle dijital yurttaşlığı SB.7.6.1'e bağladık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: telefonda beliren sahte bir video ve "bu buraya nasıl geldi?" sorusu; içeriği öneren algoritmanın arkasında bir kurallar bütünü, onun arkasında bir yasa vardır. (2) Boşluğun hikâyesi: 2000 tarihli E-Ticaret Direktifi genç bir internet için yazılmıştı; yirmi yıl sonra üye devletler tek tek kural koyunca AB 15 Aralık 2020'de iki teklifi birlikte sundu — DSA ve DMA, ikisi de tüzük, ikisi de yirmi yedi ülkede doğrudan uygulanır. (3) DSA'nın merdiveni: aracı hizmet, barındırma, çevrimiçi platform, çok büyük platform; 45 milyon kullanıcı eşiği, sistemik risk değerlendirmesi, reklam havuzu, araştırmacı erişimi, cironun yüzde 6'sına varan ceza; Komisyon'un doğrudan denetimi. (4) DMA'nın kapıları: yedi kapı bekçisi, kendini kayırma yasağı, tarayıcı seçim ekranları; Nisan 2025'te Apple'a 500, Meta'ya 200 milyon avro; 2026 gözden geçirmesi "yasa iyi, uygulama şart" dedi. (5) Sınıf ve Türkiye: dezenformasyon kurallarının 1 Temmuz 2025'te denetlenabilir hâle gelmesi, 14 Temmuz 2025 küçükler kılavuzu, Parlamento'nun 16 yaş tavsiyesi ile Türkiye'nin 2026'da yasalaşan 15 yaş sınırı arasındaki fark; tavsiye, kılavuz ve tüzük ayrımı. Kullanılacak iki anekdot: X'in mavi tikiinin "yanıltıcı tasarım" sayılıp 120 milyon avroyla cezalandırılması; ChatGPT'nin 31 Ağustos 2026'da "çok büyük çevrimiçi arama motoru" olarak belirlenmesi. Kapanış sorusu: "Bir uygulamanın kurallarını siz yazsaydınız, ilk maddeniz ne olurdu?"

Değerlendirme Soruları

1. Dijital Hizmetler Yasası'nda bir hizmetin "çok büyük çevrimiçi platform" (VLOP) sayılması için aranan eşik nedir?
 - a) Yıllık cirosunun 10 milyar avroyu aşması
 - b) AB'de ayda ortalama en az 45 milyon aktif kullanıcıya ulaşması
 - c) En az beş üye devlette hizmet vermesi
 - d) Kullanıcılarının çoğunluğunun 18 yaşın altında olması
 - e) Bir kapı bekçisi tarafından işletiliyor olması
 - Doğru: b
 - Açıklama: Eşik, AB nüfusunun kabaca yüzde onuna karşılık gelen aylık 45 milyon ortalama aktif kullanıcıdır; eşiği aşan hizmet Komisyon kararıyla VLOP ya da VLOSE ilan edilir (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi DSA'nın yalnızca çok büyük platformlara ve arama motorlarına yüklediği bir yükümlülüktür?
 - a) Şeffaf kullanım koşulları yayımlamak

- b) Yasa dışı içerik bildirimi için bir mekanizma kurmak
- c) Yıllık sistemik risk değerlendirmesi yapmak ve bağımsız denetimden geçmek
- d) Aldığı kısıtlama kararını gerekçelendirmek
- e) Bir irtibat noktası belirlemek
- Doğru: c
- Açıklama: Sistemik risk değerlendirmesi, azaltma önlemleri, bağımsız denetim, reklam havuzu ve araştırmacı erişimi dördüncü basamağa özgüdür; diğer seçenekler alt basamaklarda da geçerlidir (Alt başlık 1.2).

1. Dijital Piyasalar Yasası'nın "ex ante" yaklaşımı ne anlama gelir?

- a) İhlal gerçekleşikten sonra en yüksek cezanın verilmesi
- b) Kuralların yalnızca AB'de kurulu şirketlere uygulanması
- c) Yükümlülüklerin ihlal beklenmeden, belirlenmiş kapı bekçilerine önceden liste hâlinde konması
- d) Kararların ulusal mahkemelerce verilmesi
- e) Yasanın üç yılda bir kendiliğinden yürürlükten kalkması
- Doğru: c
- Açıklama: Klasik rekabet hukuku ihlalden sonra işler ve yavaştır; DMA yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesini baştan koyar (Alt başlık 1.3).

1. 23 Nisan 2025 tarihli ilk DMA cezalarında Meta hangi uygulaması nedeniyle 200 milyon avro ceza almıştır?

- a) Uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları uygulama dışı tekliflere yönlendirmesini engellemesi
- b) Kullanıcılara "kişiselleştirilmiş reklamı kabul et ya da öde" biçiminde ikili bir seçenek dayatması
- c) Araştırmacılara veri erişimi vermemesi
- d) Yasa dışı ürünlerin yayılma riskini değerlendirmemesi
- e) Doğrulama rozetini parayla satması
- Doğru: b
- Açıklama: (a) Apple'a verilen 500 milyon avroluk cezanın konusudur; (c), (d) ve (e) ise DSA kararlarına aittir. Meta'nın cezası "kabul et ya da öde" modeline ilişkindir (Alt başlık 1.3).

1. Dezenformasyon Davranış Kuralları'nın DSA'ya entegre edilmesi neyi değiştirmiştir?

- a) Kuralları imzalamayı bütün platformlar için zorunlu hâle getirmiştir
- b) Komisyon'a doğrudan içerik silme yetkisi vermiştir
- c) İmzacı çok büyük platformların taahhütlerini 1 Temmuz 2025'ten itibaren DSA denetimlerinin parçası hâline getirmiştir
- d) Kuralları yürürlükten kaldırıp yerine bir tüzük koymuştur
- e) Siyasi reklamları AB genelinde yasaklamıştır
- Doğru: c
- Açıklama: 13 Şubat 2025'te onaylanan dönüşümle metin DSA md. 45 anlamında bir davranış kuralı oldu ve taahhütler 1 Temmuz 2025'ten itibaren denetlenebilir hâle geldi; imza gönüllü olmayı sürdürmektedir (Alt başlık 1.4).

1. Avrupa Parlamentosu'nun 26 Kasım 2025 tarihli kararıyla önerilen 16 yaş sınırının hukuki niteliği nedir?

- a) Bütün üye devletlerde doğrudan uygulanan bir tüzük hükmüdür
- b) Platformlar için bağlayıcı bir Komisyon kılavuzudur
- c) Üye devletlerin iki yıl içinde iç hukuka aktarması gereken bir direktiftir
- d) Bağlayıcı olmayan, siyasi bir çağrı niteliğindeki Parlamento kararıdır

- e) Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu'nun aldığı bir uygulama kararıdır
 - Doğru: d
 - Açıklama: Parlamento kararları bağlayıcı değildir; 14 Temmuz 2025 tarihli Komisyon kılavuzu da denetimde ölçüt olmakla birlikte tüzük gücünde değildir. Bağlayıcı olan yalnızca DSA'nın kendisidir (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: Dijital Hizmetler Yasası, hangi içeriğin yasa dışı olduğunu AB düzeyinde tanımlar ve Avrupa Komisyonu'na tek tek gönderileri kaldırma yetkisi verir.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: DSA neyin yasa dışı olduğunu tanımlamaz; bunu üye devlet hukuku ve diğer AB mevzuatı belirler. DSA usul, şeffaflık ve risk yönetimi kurar; Komisyon'un yetkisi platformun sistemlerini ve usullerini denetlemektir (Alt başlık 1.2).
1. Boşluk: DMA'nın, kapı bekçisinin kendi ürün ve hizmetlerini sıralamada rakiplerinin önüne koymasını yasaklayan kuralına ____ yasağı denir.
- Cevap: kendini kayırma | self-preferencing
 - Açıklama: DMA md. 6(5) kendini kayırmayı yasaklar; amaç, kapıyı tutan şirketin aynı zamanda kapının ardındaki piyasada avantaj sağlamasını önlemektir (Alt başlık 1.3).

Tartışma

- DSA'nın "sistemik risk azaltma" yükümlülüğü, platformları yasal ama tartışmalı içerikte de aşırı temkinli davranmaya iter mi? Bu bir sansür riski midir, yoksa denetimsiz şirket kararının yerine gerekçeli ve itiraz edilebilir bir usul koymak mıdır? İki tarafın da en güçlü argümanını yazarak tartışınız.
- Avrupa Parlamentosu 16 yaşı tavsiye ederken Türkiye 15 yaş sınırını yasalaştırdı. Bir yaş sınırı çocukları gerçekten korur mu, yoksa sorunu yaş doğrulama teknolojisine ve dolayısıyla daha çok veri toplamaya mı devreder? Birinci dersin "artefaktların politikası" kavramıyla bu çelişkiyi değerlendiriniz.

Görev

Yönerge: Sınıfınızda ya da çevrenizde ortaokul öğrencilerinin yaygın olarak kullandığı bir çevrimiçi hizmet seçin (bir sosyal ağ, bir oyun platformu, bir kısa video uygulaması, bir öğrenme uygulaması). Bu hizmeti önce DSA'nın dört basamağından birine yerleştirin ve gerekçenizi yazın: aracı hizmet mi, barındırma mı, çevrimiçi platform mu, çok büyük platform mu? Ardından hizmetin gerçek arayüzünü açarak dört kontrolü yapın ve bulgularınızı yazın: (1) Yasa dışı içeriği bildirmek için bir mekanizma var mı ve kaç adımda ulaşılıyor? (2) Bir içerik kaldırıldığında gerekçe veriliyor ve itiraz yolu gösteriliyor mu? (3) Akışta profillemeye dayanmayan bir seçenek sunuluyor mu? (4) Küçükler için varsayılan ayarlar (gizli hesap, otomatik oynatma, bildirim, seri) 14 Temmuz 2025 tarihli Komisyon kılavuzuyla uyumlu mu? Son olarak Türkiye'de bu hizmet için hangi kuralın geçerli olduğunu (5651 sayılı Kanun ve 2026'daki yaş sınırı düzenlemesi) bir cümleyle belirtin ve birinci dersin araç kutusundan bir kavramla bulgularınızı yorumlayın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim hizmet, öğrencilerin en çok kullandığı kısa video uygulaması. DSA açısından bu bir çevrimiçi platformdur ve aynı zamanda çok büyük platform olarak belirlenmiştir; dolayısıyla dördüncü basamağın bütün yükümlülükleri geçerlidir. Arayüzde yasa dışı içerik bildirimi üç adımda bulunabiliyor, ancak "yasa dışı" ile "topluluk kurallarına aykırı" ayrımı kullanıcıya net gösterilmiyor; bu ayrım DSA açısından önemlidir, çünkü ikisinin usulü ve itiraz yolu farklıdır. Kaldırma kararında kısa bir gerekçe ve itiraz düğmesi var; itirazın sonucu yine uygulama içinde bildiriliyor. Akışta "takip ettiklerin" sekmesi profillemeye dayanmayan seçenek işlevi görüyor ama varsayılan sekme değil, yani kullanıcı her açılıшта kişiselleştirilmiş akışa düşüyor. Küçüklerde hesap varsayılan olarak gizli, fakat otomatik oynatma ve bildirimler açık geliyor; bu, Komisyon'un 2025 kılavuzunun önerdiği "bağımlılık yapıcı özellikleri varsayılan olarak kapat" ilkesiyle tam uyuşmuyor. Türkiye'de aynı hizmet 5651 sayılı Kanun'un sosyal ağ sağlayıcı rejimine tabidir ve 2026'da

kabul edilen düzenlemeyle 15 yaş altına hesap açtırmama yükümlülüğü de eklenmiştir. Latour'un "reçete" kavramıyla bakınca varsayılan ayarlar bir buyruktur: uygulama, hiçbir şey yapmayan kullanıcıya kişiselleştirilmiş ve otomatik oynayan bir akış dayatır. Yasanın yaptığı şey, bu varsayılanı tartışmaya açmaktır.

BTT Köprüsü

Bu modül iki BTT dersinin doğrudan devamıdır. B11 · Bilgisayar ve İnternet Devrimi'nde internetin nasıl kurulduğunu, kimin finanse ettiğini ve hangi tasarım tercihlerinin bugünkü mimariyi ürettiğini gördünüz; o dersin sonunda internet "kuralsız" değil, "kuralları başka yerde yazılmış" bir sistem olarak görünüyordu. B12 · Sosyal Medya, Algoritmalar ve Gözetim'de ise "teknoloji tarafsız olabilir mi?" diye sormuş, öneri sistemlerinin ve gözetim ekonomisinin nasıl işlediğini incelemiştiniz. DSA ve DMA, o iki dersteki her kavramın karşısına bir hukuk kuralı koyar: öneri sisteminin karşısına md. 27 şeffaflığı ve profilsiz akış seçeneği, gözetim reklamcılığının karşısına küçüklere ve hassas verilere hedefleme yasağı, "platform kendi kuralını koyar" tespitinin karşısına bildirim, gerekçe ve itiraz usulü, tekelleşmenin karşısına kapı bekçisi rejimi.

Şimdi B12'ye geri dönün ve orada incelediğiniz platformu bu modülün Tablo 1.1'indeki vakalarla karşılaştırın: aynı platform Avrupa'da hangi yükümlülüğün muhatabı ve hangi soruşturmaya konu oldu? Ardından B11'in "internet kimin projesiydi?" sorusunu bu modülün diliyle yeniden sorun: bugün internetin kuralını kim yazıyor — mühendis mi, şirket mi, yasa koyucu mu? Bu soruyu B14 · Geleceğin Bilim ve Teknolojisi dersinde yeniden ele alacak, M08 · Sorumlu Araştırma ve Yenilik modülünde ise kuralı yazma sürecine yurttaşın nasıl katılabileceğini göreceksiniz.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Çizgi roman (Canva, Pixton, ComicsMaker.ai, Adobe Express vb.)
- **Yönerge:** "Bir gönderi kaldırıldı: sonra ne oldu?" başlıklı 6–10 kareli tek sayfalık bir çizgi roman hazırlayın. Hikâye bir ortaokul öğrencisinin bir gönderisinin ya da hesabının kısıtlanmasıyla başlamalı ve DSA'nın kurduğu yolu adım adım göstermelidir: bildirim, platformun gerekçeli kararı, iç şikâyet, mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü ve şeffaflık raporu. En az bir karede AB içeriği açıkça görünmeli: Dijital Hizmetler Yasası'nın adı, numarası ((EU) 2022/2065) ve ilgili maddesi (md. 16, 17 ya da 20) bir konuşma balonunda ya da bilgi kutusunda geçmeli. Son karede Türkiye karşılaştırması yer almalı: aynı durumda 5651 sayılı Kanun yolu nasıl işler? Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Teknoloji ve Sosyal Bilimler öğrenme alanı; SB.7.6.1 ve dijital yurttaşlık). Boyut: A4 dikey ya da 1080×1350 piksel; metin 7. sınıf okunabilirliğinde.
- **Kabul ölçütleri:** (1) İçerik doğruluğu: tüzük numarası, en az bir madde atfı ve Türkiye karşılaştırması hatasız; "DSA içerik siler" gibi yaygın yanlışları tekrarlamıyor. (2) AB içeriği açıkça görünür: Yasa'nın adı, numarası ve usul adımları karelerde okunabiliyor. (3) Gerçek kişi verisi yok: hiçbir karede gerçek öğrenci fotoğrafı, adı, okul adı ya da tanınabilir sınıf görüntüsü kullanılmamış (GDPR/KVKK veri minimizasyonu). (4) Erişilebilirlik: yeterli renk kontrastı, okunabilir balon yazısı, her kare için alternatif metin listesi. (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: senaryo, çizim, metin) ve en az iki resmî kaynak (ör. eur-lex ya da digital-strategy.ec.europa.eu bağlantısı).
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Çizgi roman · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) (karakter ve kare üretimi için verilen yönergeler) · AB içeriği: Dijital Hizmetler Yasası (EU) 2022/2065, md. 16–17 ve 20; karşılaştırma: 5651 sayılı Kanun · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler (SB.7.6.1, dijital yurttaşlık) · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / okunabilirlik) · Kaynaklar

Kaynakça

- Avrupa Birliği. (2022a). *Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act)*. OJ L 265, 12.10.2022, s. 1–66. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj>
- Avrupa Birliği. (2022b). *Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act)*. OJ L 277, 27.10.2022, s. 1–102. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>
- Avrupa Komisyonu. (2024, 17 Aralık). *Commission opens formal proceedings against TikTok on election risks under the Digital Services Act* [Basın açıklaması]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-formal-proceedings-against-tiktok-election-risks-under-digital-services-act>
- Avrupa Komisyonu. (2025a, 23 Nisan). *Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act* [Basın açıklaması]. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-finds-apple-and-meta-breach-digital-markets-act-2025-04-23_en
- Avrupa Komisyonu. (2025b, Ekim). *Commission preliminarily finds TikTok and Meta in breach of their transparency obligations under the Digital Services Act* [Basın açıklaması, IP/25/2503]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2503
- Avrupa Komisyonu. (2025c, Aralık). *Commission fines X €120 million under the Digital Services Act* [Basın açıklaması, IP/25/2934]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-fines-x-eu120-million-under-digital-services-act>
- Avrupa Komisyonu. (2025d, 13 Şubat). *Commission endorses the integration of the voluntary Code of Practice on Disinformation into the Digital Services Act* [Basın açıklaması, IP/25/505]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_505
- Avrupa Komisyonu. (2025e, 14 Temmuz). *Commission publishes guidelines on the protection of minors online under Article 28(1) of the Digital Services Act*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-protection-minors>
- Avrupa Komisyonu. (2025f, 4 Kasım). *Türkiye 2025 raporu* (SWD(2025) 700 final; gayriresmî Türkçe tercüme, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı). https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/trkiye_report_tr_24.11.2025.pdf
- Avrupa Komisyonu. (2026a). *The Digital Services Act. Shaping Europe's digital future*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act>
- Avrupa Komisyonu. (2026b). *About the Digital Markets Act*. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma_en
- Avrupa Komisyonu. (2026c, 31 Ağustos). *Commission designates ChatGPT, Reddit, Roblox under Digital Services Act* [Basın açıklaması, IP/26/1772]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-designates-chatgpt-reddit-roblox-under-digital-services-act>
- Avrupa Komisyonu. (2026d, 20 Temmuz). *Commission fines AliExpress €550 million for breaching the Digital Services Act* [Basın açıklaması, IP/26/1654]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-fines-aliexpress-eu550-million-breaching-digital-services-act>
- Avrupa Komisyonu. (2026e). *DMA review — Questions and answers* (COM(2026) 178 final ekinde). https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma/dma-review-qa_en

- Avrupa Parlamentosu. (2025, 26 Kasım). *Children should be at least 16 to access social media, say MEPs* [Basın açıklaması; Protection of minors online, TA-10-2025-0299].
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0299_EN.html
- Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi. (2026). *The European Democracy Shield: An overview* (EPRS_ATA(2026)782603).
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2026/782603/EPRS_ATA\(2026\)782603_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2026/782603/EPRS_ATA(2026)782603_EN.pdf)
- Eurojust. (2024). *The Digital Services Act: Factsheet*.
<https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-digital-services-act-factsheet-2024-en.pdf>
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli — Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4–7. sınıflar)*. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. (2007). *5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun* (RG 23.5.2007, sayı 26530; 7253 ve 7418 sayılı kanunlarla değişik). <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5651&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>